

Decreto 42/2019 - 20 Preguntas

Función Pública - Decreto 42/2019 Condiciones Trabajo

1. Señalar la correcta. El personal quedará exento de la asistencia al trabajo con motivo de las fiestas locales que se celebran en la Comunitat Valenciana los días que se señalan a continuación, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6 de este artículo:

- ☐ a) El día 19 de marzo, el personal cuyo centro de trabajo radique en la ciudad de Valencia o en aquellos otros municipios de la provincia de Valencia.
- ☐ b) El día 24 de junio, el personal cuyo centro de trabajo radique en la ciudad de Alicante o en aquellos otros municipios de la provincia de Alicante.
- ☐ c) El martes de la semana de las fiestas de la Magdalena, el personal cuyo centro de trabajo radique en la ciudad de Castellón de la Plana o en aquellos otros municipios de la provincia de Castellón.
- ☐ d) Todas son incorrectas

2. Señale la respuesta incorrecta, de conformidad con el Decreto 42/2019 de 22 de marzo del Consell:

- ☐ a) 7 días del total de las vacaciones que correspondan, podrán disfrutarse de forma independiente, sin que resulte de aplicación las limitaciones previstas
- ☐ b) El personal podrá solicitar la interrupción del período vacacional durante el tiempo que medie hospitalización justificada no voluntaria que no conlleve incapacidad temporal
- ☐ c) Las vacaciones no podrán ser sustituidas por compensaciones económicas, salvo una excepción.
- ☐ d) En el supuesto de jubilación, los 22 días hábiles de vacaciones se disfrutarán durante el año natural de la misma

3. Respecto del horario de las oficinas de atención al público regulado por el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat, señale la respuesta correcta:(Medio Ambiente A1-27)

- ☐ a) Las oficinas de las sedes centrales de las consellerías, de las sedes principales de sus delegaciones, direcciones o servicios territoriales y las oficinas PROP, prestarán el servicio de información administrativa general y registro de documentos en horario general de apertura al público de 09.00h a 14.30h, de lunes a viernes y de 16:30 a 20.00 los martes y jueves
- ☐ b) Las oficinas de las sedes centrales de las consellerías, de las sedes principales de sus delegaciones, direcciones o servicios territoriales y las oficinas PROP, prestarán el servicio de información administrativa general y registro de documentos en horario general de apertura al público de 09.00h a 14.00h, de lunes a viernes
- ☐ c) Los jueves, al menos en una oficina PROP de cada provincia, se prolongará el servicio de información administrativa general y registro de documentos desde las 14.30h hasta las 20.00h ininterrumpidamente
- ☐ d) Las oficinas de las sedes centrales de las consellerías, de las sedes principales de sus delegaciones, direcciones o servicios territoriales y las oficinas PROP, prestarán el servicio de información administrativa general y registro de documentos en horario general de apertura al público de 09.00h a 14.30h, de lunes a viernes

4. Señale la respuesta incorrecta, de conformidad con el Decreto 42/2019 de 22 de marzo del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración GVA:

- ☐ a) Cuando deban realizarse dentro de la jornada de trabajo, se concederá permiso por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas para la preparación al parto de las funcionarias embarazadas.
- ☐ b) Dentro de la jornada de trabajo el personal funcionario tendrá derecho a ausentarse para someterse a técnicas de fecundación o reproducción asistida por el tiempo indispensable para su realización, sin necesidad de justificación previa.
- ☐ c) Permiso por nacimiento para la madre biológica se concederá en los términos y condiciones previstos en el artículo 49, a) del TREBEP.
- ☐ d) Permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, se concederá en los términos y condiciones previstos en el artículo 49, b) del TREBEP.

5. Señale la respuesta incorrecta, de conformidad con el Decreto 42/2019 de 22 de marzo del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración GVA:

- ☐ a) El personal, previa comunicación al órgano competente, podrá disfrutar de los permisos, no siendo necesaria la autorización con carácter previo, en ningún caso.
- ☐ b) El disfrute de los permisos determinados por un hecho causante se iniciará el primer día laborable tras dicho hecho, salvo que expresamente se disponga otra cosa.
- ☐ c) El personal podrá disfrutar de 15 días naturales y consecutivos por razón de matrimonio o inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana o en cualquier otro registro público oficial de uniones de hecho.
- ☐ d) El permiso por matrimonio o unión de hecho no se disfrutará necesariamente a continuación del hecho causante, pero siempre dentro de los 6 meses siguientes.

6. Señale la respuesta incorrecta, de conformidad con el Decreto 42/2019 de 22 de marzo del Consell:

- ☐ a) Cuando necesidades del servicio debidamente acreditadas, impidan el disfrute de los días acumulados para el permiso por asuntos propios de personal funcionario interino, se tendrá derecho al abono de los mismos.
- ☐ b) Los días de asuntos propios anuales podrán ser acumulados a los permisos por nacimiento, lactancia, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica, aún habiendo expirado ya el año a que tal período corresponda.
- ☐ c) En los casos de licencia sin retribución o de reingreso, cuando el tiempo de servicios prestados fuese menor, se disfrutarán un número de días proporcional al tiempo trabajado, a razón de un día por cada dos meses trabajados, redondeándose al alza a favor del personal solicitante.
- ☐ d) Al cumplir el sexto trienio se tendrá derecho a 7 días de asuntos propios.

7. Señala la respuesta incorrecta, de acuerdo con el Decreto 42/2019. El personal podrá acudir durante su jornada laboral, por necesidades propias o de menores, personas mayores o con diversidad funcional física, psíquica o sensorial, a su cargo:

- ☐ a) Consultas, tratamientos y exploraciones de tipo médico durante el tiempo indispensable para su realización.
- ☐ b) Reuniones de coordinación y tutorías de sus centros de educación especial.
- ☐ c) Consultas de apoyo adicional en el ámbito socio-sanitario.
- ☐ d) Todas las anteriores son correctas

8. Señale la respuesta incorrecta, de conformidad con el Decreto 42/2019 de 22 de marzo del Consell:

- ☐ a) La licencia por enfermedad de familiares o cualquier persona que legalmente se encuentre bajo su guarda o custodia, tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.
- ☐ b) La dirección general competente en materia de función pública, a solicitud de la persona interesada, podrá conceder licencias no retribuidas, de una duración máxima de tres meses al año, para la asistencia a otros cursos de perfeccionamiento profesional no contemplados en otro tipo de licencias.
- ☐ c) Para la concesión de licencia para perfeccionamiento profesional, no será preciso informe favorable del órgano competente en materia de personal de la Conselleria o entidad en la que presta servicios la persona interesada.
- ☐ d) El personal tendrá derecho a disfrutar cada año natural de unas vacaciones retribuidas de 22 días hábiles, o de los días proporcionales que correspondan si el tiempo de servicios prestados durante el año ha sido menor.

9. Según la regulación contenida en el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administració de la Generalitat, señalar cuál de las siguientes afirmaciones relativas al permiso por asuntos propios es la correcta: (Oficial A2 Admón Especial GVA)

- ☐ a) El permiso por asuntos propios se podrá disfrutar durante cada año natural, y hasta el día 15 de febrero del año siguiente
- ☐ b) Los días de asuntos propios anuales no podrán ser acumulados a los permisos por nacimiento, lactancia, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica, aun habiendo expirado ya el año a que tal período corresponda
- ☐ c) Los días de asuntos propios no requerirán autorización previa, dado que es un derecho de los funcionarios públicos
- ☐ d) Las personas con hijas o hijos menores de 12 años tendrán preferencia para la elección de los días por asuntos particulares durante los periodos escolares no lectivos

10. Señale la respuesta correcta respecto al permiso por traslado de domicilio habitual previsto en el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administració de la Generalitat: (A1 Agrónomos)

- ☐ a) El personal dispondrá de un día por traslado de su domicilio sin cambio de localidad de residencia, aportando justificante acreditativo
- ☐ b) El personal dispondrá de tres días por traslado de su domicilio sin cambio de localidad de residencia
- ☐ c) Cuando exista cambio de localidad de residencia, este permiso será de una semana
- ☐ d) El permiso por traslado de domicilio habitual no está contemplado en el Decreto 42/2019

11. Señale la respuesta incorrecta, de conformidad con el Decreto 42/2019 de 22 de marzo del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración GVA:

- ☐ a) Para el disfrute de los permisos por nacimiento para la madre biológica la persona interesada deberá solicitarlo con una antelación de 15 días naturales, acompañando informe de la persona responsable de la unidad administrativa en que estuviera destinada, en el que se acredite que quedan debidamente cubiertas las necesidades del servicio.
- ☐ b) Cuando se haya solicitado el disfrute del permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente a tiempo parcial el órgano competente dictará resolución con una antelación mínima de 5 días naturales a la fecha de disfrute pretendida.
- ☐ c) El disfrute a tiempo parcial del permiso por nacimiento, la madre biológica no podrá hacer uso de esta modalidad del permiso durante las 6 semanas inmediatas posteriores al parto, que serán de descanso obligatorio.
- ☐ d) El disfrute a tiempo parcial de los permisos por nacimiento para la madre biológica y por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, se fijará a elección de la persona interesada no pudiendo ser inferior, en ningún caso, a la mitad de su jornada ordinaria.

12. ¿Se aplica el decreto 42/2019 de 22 de marzo del Consell a todo el personal empleado público?

- ☐ a) Sólo se aplica al personal funcionario de la Administración de GVA.
- ☐ b) Las disposiciones respecto a las mujeres víctimas de violencia de género se aplica a todo el personal empleado público, en su totalidad.
- ☐ c) Las disposiciones respecto a las víctimas de violencia terrorista se aplica a todo el personal empleado público, en su totalidad.
- ☐ d) Se aplica al personal funcionario de carrera únicamente.

13. Señale la respuesta incorrecta, de conformidad con el Decreto 42/2019 de 22 de marzo del Consell:

- ☐ a) Las ausencias parciales al puesto de trabajo como consecuencia de los permisos por deberes relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, se considerará trabajo efectivo siempre que la ausencia se limite al tiempo necesario y se justifique documentalmente por el personal funcionario su asistencia y la hora de la cita.
- ☐ b) El personal tendrá permiso para ausentarse de su puesto de trabajo para asistir a las tutorías o a cualquier otro requerimiento del centro escolar de sus hijas e hijos, siempre que tengan lugar dentro del horario laboral y se acredite que no es posible acudir en horario distinto por no permitirlo el centro escolar.
- ☐ c) En caso de interrupción del embarazo, la empleada pública tendrá derecho a seis días hábiles a partir del hecho causante, siempre y cuando no se encuentre en situación de incapacidad temporal.
- ☐ d) El permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, será de 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 5 días hábiles cuando sea en distinta localidad.

14. Señale la respuesta incorrecta, de conformidad con el Decreto 42/2019 de 22 de marzo del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración GVA:

- ☐ a) El personal funcionario, que por nacimiento de hijas e hijos prematuros o por cualquier otra causa deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, tendrá derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones, además del permiso correspondiente.
- ☐ b) Todo el personal funcionario podrá solicitar una jornada reducida, continua e ininterrumpida de las 9 a las 14 horas, o las equivalentes si el puesto desempeñado está sujeto a turnos, percibiendo un 75 % del total de sus retribuciones
- ☐ c) Se podrá solicitar reducción de jornada de una hora diaria sin disminución de retribuciones, por tener a su cargo al cónyuge o pareja de hecho o un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que requiera especial dedicación
- ☐ d) Se podrá solicitar reducción de jornada de una hora diaria sin disminución de retribuciones por tener a su cargo persona mayor que requiera especial dedicación, que no desempeñe actividad retribuida que supere el salario mínimo interprofesional.

15. Señale la respuesta incorrecta, de conformidad con el Decreto 42/2019 de 22 de marzo del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración GVA:

- ☐ a) Todas las reducciones de jornada son incompatibles entre sí.
- ☐ b) Cuando el personal se reincorpore al servicio efectivo tras la finalización de un tratamiento oncológico podrá solicitar, durante el plazo máximo de un mes desde la fecha del alta médica, una reducción de hasta el 25 % de la jornada sin reducción de haberes
- ☐ c) Podrá solicitar hasta un máximo de 2 meses desde la fecha del alta médica, una reducción de hasta el 25 % de la jornada sin reducción de haberes cuando el personal justifique la persistencia en su estado de salud de las circunstancias derivadas del tratamiento oncológico.
- ☐ d) La reducción a la que tienen derecho cuando por enfermedad muy grave sea preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado quedará sin efecto, aun cuando no haya transcurrido el plazo máximo de un mes, en caso de alta o fallecimiento.

16. Señala la respuesta correcta, de acuerdo con el Decreto 42/2019. A los 27 años de servicio, corresponden:

- ☐ a) 23 días de vacaciones
- ☐ b) 24 días de vacaciones
- ☐ c) 25 días de vacaciones
- ☐ d) 26 días de vacaciones

17. Señala la respuesta incorrecta, de acuerdo con el Decreto 42/2019. Al cómputo del apartado anterior se descontarán, además:

- ☐ a) La semana de fiestas locales, a razón de 10 horas o 12 horas y 30 minutos, según sea jornada de 35 horas, o de 37 horas y 30 minutos, respectivamente.
- ☐ b) Dos horas y media semanales con base en la previsión contenida en el apartado 8 del artículo 13.
- ☐ c) Asimismo, deberán descontarse del cómputo anual 7 horas, o 7 horas y 30 minutos, según sea jornada de 35 horas, o de 37 horas y 30 minutos, respectivamente, por cada uno de los días 24 y 31 de diciembre, y por el día exento de asistencia al trabajo en la semana de fiestas locales.
- ☐ d) Los cálculos para el cómputo anual de la jornada de trabajo en los años no bisiestos se realizarán sobre la base de 52 semanas y 2 días.

18. Señale la respuesta incorrecta, de conformidad con el Decreto 42/2019 de 22 de marzo del Consell:

- ☐ a) El personal tendrá derecho a disfrutar cada año natural de unas vacaciones retribuidas de 22 días hábiles, o de los días proporcionales que correspondan si el tiempo de servicios prestados durante el año ha sido menor.
- ☐ b) Un funcionario con 15 años de servicio tiene derecho a 23 días hábiles de vacaciones al año y 6 días de permiso por asuntos propios.
- ☐ c) Un funcionario con 38 años de servicio, tiene derecho a 26 días hábiles de vacaciones y 13 días de permiso por asuntos propios.
- ☐ d) Un funcionario con 25 años de servicio, tiene derecho a 24 días hábiles de vacaciones y 9 días de permiso por asuntos propios

19. Señala la respuesta incorrecta, de acuerdo con el Decreto 42/2019. Se tendrá derecho a la reducción de jornada hasta la mitad de la misma, con disminución proporcional de retribuciones:

- ☐ a) Por razones de guarda legal, cuando el personal tenga a su cargo algún niño o niña de 12 años o menor, persona mayor que requiera especial dedicación, o persona con un grado de discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 33 % que no desempeñe actividad retribuida que supere el salario mínimo interprofesional.
- ☐ b) Por tener a su cargo al cónyuge o pareja de hecho o un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que requiera especial dedicación.
- ☐ c) Personal que por tener reconocido un grado de discapacidad o por razón de larga o crónica enfermedad no pueda realizar su jornada laboral completa, extremo que deberá acreditarse inicialmente por la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades y, en aquellos casos en que sea revisable, ratificarse de forma anual por dicha Unidad.
- ☐ d) Personal funcionario con más de 60 años. Siempre que resulte compatible con el correcto funcionamiento de los servicios, se podrá autorizar que la reducción de jornada se acumule en jornadas completas, sin que dicha acumulación pueda suponer, en ningún caso, un periodo superior a seis meses continuados en un periodo de un año a contar desde el día de su inicio.

20. Señale la respuesta incorrecta, de conformidad con el Decreto 42/2019 de 22 de marzo del Consell:

- ☐ a) El órgano competente para conceder la licencia por estudios es en todos los casos la Dirección General competente en materia de función pública, cuando no lo impidan las necesidades del servicio.
- ☐ b) El órgano competente para conceder la licencia por estudios es el órgano competente en materia de personal de la Conselleria o entidad en que presta servicios la persona solicitante.
- ☐ c) Las acciones formativas objeto de la licencia por estudios son aquellas que están directamente relacionadas con las funciones del puesto o a carrera profesional administrativa de la persona solicitante.
- ☐ d) Durante el disfrute de la licencia por estudios, se tendrá derecho exclusivamente a las percepción de las retribuciones básicas.